CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1463 del 21/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 368 del 10/09/2026
PROPOSTA N. 2347 del 19/08/2026

OGGETTO: PNRR M5C 2.3 I 3.1 Sport e Inclusione. CLUSTER 2. Intervento RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE E MANUTENZIONE DELLO STADIO R.RIGA. CUP: C83I22000170006. CIG: 9900453047.Liquidazione incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026 con il quale: 1) sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme; 2) è stato disposto che il Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Dirigente del Settore Governo del Territorio ed in caso di assenza o impedimento dello stesso Dirigente del Settore Governo del Territorio, dal Dirigente del Settore Tecnico;
- il decreto sindacale n. 36 del 30/12/2025, con il quale è stato conferito all'ng. Pasqualino Nicotera, l'incarico di direzione ad interim del Settore Governo del Territorio decorrere dal 30 dicembre 2025 e fino a nuove determinazioni;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonch la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

- il Ministero dello Sport ha pubblicato l'Avviso pubblico in attuazione de! Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza de! Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, nell' Ambito de! Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 Sport e Inclusione con una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 700.000.000,00 finanziata dall' Unione europea Next Generation EU e ha come finalita' la realizzazione di interventi tesi a favorire ii recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi;
- la Giunta Comunale ha approvato (vedasi delibera n. 137 del 21/04/2022) la domanda di partecipazione/ finanziamento relativa all'impianto sportivo di interesse: Stadia R.Riga- Cluster 2 CUP: J53I22000120006 di euro 1.000.000,00 elaborata dal Settore competente;
- con decreto DPS-0012165-P-23/09/2022 del 5.8.2022 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 2340 del 16.9.2022, questo Comune è stato ammesso al finanziamento con fondi a valere sul PNRR Cluster 2;
- in data 10/10/2022 è stato stipulato, firmato e trasmesso l'Accordo, tra le parti di concessione del finanziamento relativo all' Avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1-Cluster 2; CUP J53I22000120006-[Protocollo N.ro 2022-PROT-76828];

Dato atto che:

- la Giunta Comunale ha approvato (vedasi delibera n. 27 del 30/01/2023) il Progetto di fattibilità' tecnica ed economica (PFTE) relativa all'impianto sportivo di interesse: Stadia R.Riga - Cluster 2 - di euro 1.000.000,00 elaborata dal Settore competente;
- la Giunta Comunale ha riapprovato (vedasi delibera n.77 del 08/03/2023) il Progetto modificato di fattibilità' tecnica ed economica (PFTE) relativa all'impianto sportivo di interesse: Stadia R. Riga - Cluster 2 - CUP J53I22000120006 di euro 1.000.000,00 elaborata dal Settore competente;
- per tenere canto della necessita' di rispettare il cronoprogramma dell'operazione nella scadenza intermedia al 31/03/2023, e stata introdotta la modalita' dell'affidamento mediante appalto integrato, ed e stato approvato ii QE per un importo complessivo di€ 1.000.000,00;
- con determina dirigenziale n. 32 del 10/03/2023- REGISTRO GENERALE N. 246 del 10/03/2023 avente ad oggetto: PNRR .MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE , CLUSTER 2.Stadio Riga e' stata indetta gara CIG:9706507EF5;
- con determina n. 53 del 21/04/2023, RG n. 424 del 27/04/2023 e' stato preso atto dell' esperimento di gara infruttuoso, indetto dalla Centrale Unica di Committenza di Reggio Calabria ed e' stata disimpegnata la somma prenotata;
- con nota prot. n. 0025610 del 03/04/2023 e stata trasmessa al Ministero competente la Comunicazione dati della gara lavori. RISCONTRO nota DPS-0003775-P 16/03/2023;
- la Stazione Appaltante ha proposto una nuova indizione di gara specificando che il ritardo e dovuto alla mancata partecipazione in sede di gara degli operatori economici invitati dalla CUC di Reggio Calabria, deputata alla gestione della gara. 11 Ministero competente non ha comunicato alla S.A le disposizioni in merito;
- la Giunta Comunale ha disposto (vedasi delibera n. 165 del 11/05/2023) di aggiornare il QE dell'investimento, demandano al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, Settore competente per materia, ogni adempimento conseguenziale, finalizzato alla realizzazione/esecuzione dell'intervento di cui in oggetto;
- con determinazione dirigenziale RS n. 66 del 19/05/2023 e' stato approvato lo schema di Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento del seguente incarico, finalizzato all' esecuzione dell' intervento di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE EMANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLO STADIO R. RIGA: A) PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.S.P.) RELAZIONE GEOLOGICA E PROVE GEOLOGICHE B) DIREZIONE LAVORI C) COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.);
- con determinazione n. 85 del 08/06/2023 e' stata avviata una procedura negoziata CIG:977266631B, ID Negoziazione MePA : 3592547 invitando a partecipare i predetti operatori economici, per I' affidamento ai sensi degli artt. 36, comma 2 Jett. b) , 216 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e linee guida ANAC n. 1 e 4, e con i criteri dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell' articolo 95, comma 2 de! D.Lgs. 50/2016, per le prestazioni sopra specificate;
- in data 14/06/2023 (prot. n. 43264) è stata acquisita agli atti la nota del Ministero competente - DIPARTIMENTO PER LO SPORT avente ad oggetto: PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 3.1: "Sport e Inclusione Sociale" - Termine di aggiudicazione degli appalti, con la quale, tenuto conto delle indicazioni di massima fornite dalla Commissione europea, si comunicava al Comune di Lamezia Terme che "La procedura per l'affidamento dei lavori ovvero dell'appalto integrato dovrà essere avviata entro e non oltre il giorno 30 giugno 2023";
- con determinazione n. 97 del 16/06/2023:
  1. è stata annullata in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii.,la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 19/05/2023 e DD n. 85 del 08/06/2023, nonche' gli atti a base di gara ivi approvati e

allegati, relativi a procedura di gara mediante procedura negoziata se11za previa pubblicazione del bando ai sensi dell' art. 63 del d.lgs. 50/2016;

2. è stato sancito di indire, con successiva Determinazione a contrarre, una nuova procedura di gara (appalto integrato) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 tramite CUC di Reggio Calabria; in conformita' a quanto comunicato e richiesto dal Ministero competente;

- con determina dirigenziale RS n. 104 del 22/06/2023 è stato disposto:
  1. di indire, ai sensi degli art. 32 e 60 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, cosi come modificato dall'art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in legge dalla L. 120/2020) con applicazione dell'INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell'art.133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 avente ad oggetto: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
  2. di approvare il progetto ii progetto di fattibilità relativo alla gara;
  3. di approvare la documentazione di gara ed in particolare: lo schema di contratto /capitolato speciale/ DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE(DIP);
  4. di approvare ii quadro economico aggiornato dell' Intervento di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME per un importo complessivo di€ 997.542,93;
  5. di prenotare la somma complessiva prevista di€ 997.542,93, di cui:-euro 108.722,89 per IVA;- euro 807.018,87 per lavori e per spese tecniche appalto integrato;-euro 69.283,16 per spese tecniche non comprese nell'appalto integrato; - euro 10.090,46 per le somme a disposizione comprese nel QE;
  6. di impegnare la somma prevista per:-euro 2.017.55 in favore della CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'espletamento della gara relativa all'intervento in oggetto; -euro 410,00 in favore di ANAC per (Autorità' Nazionale AntiCorruzione) per quota contributiva relativa alla gara in oggetto; sul capitolo n 4575/0 piano dei conti 2.02.01.05.001- bilancio 2022/2024 anno 2023, CIG : 9900453047;
- con determinazione SUA n. R.G. 2529 del 31/07/2023 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto avente a oggetto:"PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - Investimento 3.1 Sporte Inclusione Sociale. Affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia, rigenerazione e manutenzione straordinaria e ordinaria dello stadio R. RIGA" CUPC83I22000170006, CIG:9900453047 in favore dell'o.e. CERMINARA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Lamezia Terme via Madonna della Spina n.8 trav.n.10 P.I: 027821302799;
- con la determinazione SUA n. R.G. N. 3090 del 19/09/2023 e stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto CUPC83I22000170006 -CIG:9900453047 in favore dell'o.e. CERMINARA COSTRUZIONI SRL con sede legate in Lamezia Terme via Madonna della Spina n.8 trav.n.10 P.I: 027821302799;
- con determinazione SUA- R.G. N. 520 del 08/02/2024 è stato sancito :
  1. di eseguire ii giudicato formatosi a seguito della sentenza Tar Catanzaro - sezione I - n. 1596/2023 e, per l'effetto revocare l'aggiudicazione efficace disposta con Determinazione n.3090/2023 nei confronti dell'o.e. CERMINARA COSTRUZIONI SRL;
  2. di disporre, per tutto quanto esplicitato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto ai commi 5 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione non efficace in favore di D' AURIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Lamezia Terme- Localita Marinella- Via Messina n.17 P.I.: 02081110799;

- con determinazione dirigenziale SUA R.G. N. 520 del 08/02/2024 e' dichiarata efficace l' aggiudicazione disposta con atto Progressivo Servizio n,44 del 22/02/2024 in favore di D' AURIA COSTRUZIONI SRL con sede legate in Lamezia Terme- Localita' Marinella - Via Messina n.17, P.I. : 02081110799, PROGETTISTA Nicola MAZZOCCA con studio in Lamezia Terme (CZ) Via xx settembre n. 110 P.I.: 01933760793 - PROGETTISTA Alfredo MEOMARTINI con sede legale in sede in Piane Crati (CS) Piazza Sisca n. 56 P.I.: 03722980780, PROGETTISTA Piergiorgio Vasta con studio in Lamezia Terme (CZ) Via della Vittoria n. 67 P.I. 03607500794, per l'importo complessivo di aggiudicazione di euro 550.632,46 oltre IVA, di cui euro 538.610,17 per lavori al netto de) ribasso offerto pari al 32,25% comprensivi di euro 151.500,00 per costi della manodopera ed oneri aziendali interni pari ad euro 4.300,00, nonche' 12.022,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con il prot. n. 0019578 de) 27/02/2024 sono stati consegnati gli atti della procedura di gara espletata per l'intervento come sopra descritto;
- con determinazione dirigenziale n. 63 del 15/03/2024 e stato dato atto dell'aggiudicazione disposta con atto Progressivo Servizio SUA n,44 del 22/02/2024 in favore di D'Auria Costruzioni srl con sede legale in Lamezia Terme- Localita Marinella - Via Messina n.17 P.I. : 02081110799 -Progettista-Nicola MAZZOCCA con studio in Lamezia erme (CZ) Via xx settembre n. 110 P.I.: 01933760793 - Progettista- Alfredo MEOMARTINI con sede legale in sede in n Piane Crati (CS) Piazza Sisca n. 56 P.I.: 03722980780 -Progettista- Piergiorgio Vasta con studio in Lamezia Terme (CZ) Via della Vittoria n. 67 P.I. 03607500794, per l'importo complessivo di aggiudicazione di euro 550.632,46 oltre IVA;
- in data 15 maggio 2024 e stata sottoscritta la convenzione n. 1799, Rep. n. 27081, nr raccolta 17428; ID Fascicolo 50554326 per la concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Deliberazione delta Giunta Comunale n. 301 del 18/10/2024 e stato sancito di approvare il Progetto Definitivo denominato RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME - CUP: C83l22000170006, nell'ambito del PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale, CLUSTER 2. finanziato con le risorse dell'Unione Europea NEXT GENERATION EU;
- con determinazione dirigenziale n. 334 del 20/11/2024 e stato approvato il progetto esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n. 11 del 10/01/2025 e stato affidato il servizio tecnico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell' ambito del progetto CUP: C83l22000170006 all'OE: Arch. Pietro Grandinetti, Partita IVA 02689200794;
- con determinazione dirigenziale RS n. 51 del 12/02/2025 e stato disposto di liquidare in favore dell'OE: D' AURIA COSTRUZIONI SRL la somma complessiva pari ad euro 56.295,75 IVA 22% inclusa per le prestazioni di progettazione definitiva/esecutiva eseguite dal RTP -Progettista Nicola MAZZOCCA con studio in Lamezia Terme (CZ) Via xx settembre n. 110 P.I.: 01933760793 - Progettista Alfredo MEOMARTINI con sede legate in sede in n Piane Crati (CS) Piazza Sisca n. 56 P.I.: 03722980780, Progettista Piergiorgio Vasta con studio in Lamezia Terme (CZ) Via della Vittoria n. 67 P.I. 03607500794;
- con determina dirigenziale RS n. 253 del 26/06/2025 è stato disposto di approvare lo Stato d'avanzamento n° 1 dei Lavori a tutto il 21/06/2025, redatto dal D.L. Arch.Pietro Grandinetti per un importo pari a euro 98.940,00 oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale RS n. 266 del 2/07/2025 è approvato e liquidato all'OE D' Auria Costruzioni srl con sede in Lamezia Terme - Localita Marinella Via Messina n.17, P.I. : 02081110799, la somma complessiva di euro 98.940,00, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. FE/2025/0053 del 27/06/2025 quale 1° SAL, acquisita al protocollo dell'ente n. 51257 del 28/06/2025; CUP: C83l22000170006; CIG: 9900453047 e di versare

all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 9.894,00 ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment);

- con determina dirigenziale n. 324 del 14/08/2025 e stato disposto 1)di approvare lo Stato d'Avanzamento n 2 dei Lavori a tutto il 04/08/2025, redatto dal D.L. Arch.Pietro Grandinetti per un importo pari a euro 149.769,00 oltre Iva ed ii relativo certificato di pagamento n. 2 del 05/08/2025 dal quale risulta un credito all'Impresa D'Auria Costruzioni srl con sede legale in Lamezia Terme Localita Marinella - Via Messina n.17 P.I. : 02081110799 ammontante ad euro 149.769,00 oltre I.V.A10%; 2) di liquidare all'o.e: D'Auria Costruzioni srl con sede in Lamezia Terme - Localita Marinella - Via Messina n.17, P.I. : 02081110799, la somma complessiva di euro 149.769,00, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. FE/2025/0068 del 07/08/2025 quale 2- SAL, acquisita al protocollo dell'ente n. 62201 del 07/08/2025; CUP: C83I22000170006; CIG: 9900453047 e di versare all'Erario l'IVA 10% pari ad euro 14.976,90 ai sensi dell'art. 17 ter de[DPR 633/1972 (split payment);
- con determinazione dirigenziale RS n. 291 del 21/07/2025 è stato disposto di approvare la relazione relativa alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti comunali al 30/11/2024 , di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 (oggi art.45 del D.Lgs 36/2023) per l'intervento pubblico indicato in oggetto e di liquidare, in favore del personale non dirigenziale che ha partecipato all'esecuzione dell'intervento RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME - CUP: C83I22000170006, nell'mbito del PNRR Missione 5 Componente C2.3 - Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale, CLUSTER 2, CIG:9900453047, finanziato con le risorse dell'nione Europea NEXT GENERATION EU ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e artt. 8 9 e 10 del Regolamento per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche la somma complessiva di € 2.869,11 lorda di ogni contributo e onere riflesso (1^ acconto- personale non dirigenziale);
- con determina dirigenziale 376 del 30/09/2025 e stato disposto di liquidare all'o.e: Ing. Ottavio Arcieri, P.lva 01943550796, con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Piave n. 12, la spesa complessiva pari ad euro 6.423,73 (di cui euro 5062,84 per l'esecuzione del servizio - 1 acconto, INARCASSA 4% pari ad euro 202,51 oltre iva al 22% pari ad euro 1158,38), tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 6 del 25/09/2025, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 74280 del 25/09/2025;
- con determinazione dirigenziale Rs n. 441 del 25/11/2025 RG n. 2025 del 28/11/2025 è stato disposto di liquidare all'o.e Arch. Pietro Grandinetti P. IVA 02689200794 con sede legale in Via dei Mille n. 87, Lamezia Terme (CZ) per il servizio tecnico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito del progetto PNRR RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME - CUP: C83I22000170006, la somma complessiva di euro 22.313,86 (di cui imponibile euro 16.934,39, oneri previdenziali euro 1.373,69 ed euro 4.005,78 per IVA 22%) tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 1/PA del 30/10/2025 quale 1 e 2 SAL, acquisita al protocollo dell'ente n. 84700 del 30/10/2025, CUP: C83I22000170006; CIG: B5172DCE0C;
- con determina dirigenziale RS n. 73 del 26/02/2026 RG n. 301 del 02/03/2026 è stato disposto di approvare e liquidare all'impresa D'Auria Costruzioni srl con sede legale in Lamezia Terme-Località Marinella - Via Messina n.17 P.I. : 02081110799 lo Stato d'vanzamento n. 3 dei Lavori a tutto il 12/02/2026, redatto dal D.L. Arch. Pietro Grandinetti per un importo pari a euro 150.686,00 oltre Iva;
- con determina dirigenziale RS n.93 del 9/03/2026 è stato disposto di liquidare all'o.e. Arch. Pietro Grandinetti P. IVA 02689200794 con sede legale in Via dei Mille n. 87, Lamezia Terme (CZ) per il servizio tecnico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di

Esecuzione nell'ambito del progetto PNRR RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIAPRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME - CUP: C83I22000170006, la somma complessiva di euro 20.305,89 (di cui imponibile euro 16.004,01, oneri previdenziali euro 640,16 ed euro 3.661,72 per IVA 22%) tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 1/PA del 05/03/2026 quale 3 SAL, acquisita al protocollo dell'ente n. 21205 del 06/03/2026, CUP: C83I22000170006; CIG: B5172DCE0C;

- con determina dirigenziale Rs n. 142 del 14/04/2026 è stato disposto di approvare e liquidare all'impresa D'Auria Costruzioni srl con sede legale in Lamezia Terme- Località Marinella - Via Messina n.17 P.I. : 02081110799 lo Stato d'vanzamento n. 4 dei Lavori a tutto il 31/03/2026, redatto dal D.L. Arch. Pietro Grandinetti per un importo pari a euro 200.560,00 oltre Iva;
- con determina dirigenziale Rs n. 147 del 24/04/2026 è stato disposto di di liquidare all'o.e. Arch. Pietro Grandinetti P. IVA 02689200794 con sede legale in Via dei Mille n. 87, Lamezia Terme (CZ) per il servizio tecnico di Direttore dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito del progetto PNRR RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIAPRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME - CUP: C83I22000170006, la somma complessiva di euro 20.920,24 (di cui imponibile euro 16.488,21, oneri previdenziali euro 659,53 ed euro 3.772,50 per IVA 22%) quale SALDO tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 2/PA del 20/04/2026 acquisita al protocollo dell'ente n. 34262 del 21/04/2026, CUP: C83I22000170006; CIG: B5172DCE0C;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2026 è stata approvata la perizia e di variante dei lavori di PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - I. 3.1 Sport e Inclusione Sociale - CLUSTER 2. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME - CUP: C83I22000170006 redatta dall'rch.Pietro Grandinetti;
- con determina dirigenziale R.S. n. 51 del 11/02/2026 è stato disposto:
  1. di imputare per la variante dei lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME - CUP: C83I22000170006, la somma complessiva pari ad euro 261.285,80 Iva inclusa (già impegnata sul capitolo dedicato 4575/0 piano dei conti 2.02.01.05.001);
  2. di dare atto che in data 08/01/2026 a mezzo prot.n. 0000952 è stata acquisita la Relazione a Struttura Ultimata (RSU), redatta ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e del D.M. 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni, relativa all'ntervento in oggetto così come meglio specificato in premessa;
  3. di dare atto, altresì, che la RSU è stata trasmessa all'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP) secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Richiamate:

- con determina dirigenziale RS n. 131 del 31/03/2026 è stato disposto di approvare gli elaborati di Perizia di assestamento contabile redatti dalla Direzione Lavori, depositati in ufficio (prot. n.28410 del 31/03/2026);
- con determinazione dirigenziale RS n. 132 del 31/03/2026 è stato disposto:
  1. di prendere atto del Certificato di ultimazione lavori per l'ntervento in trattazione, redatta dal Direttore dei Lavori in data 31/03/2026 avente prot. 28352 conservato agli atti del Settore;
  2. di dare atto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 31/03/2026;
- con determinazione dirigenziale Rs n. 210 del 03/03/2026 è stato disposto di approvare il Certificato di Collaudo Statico emesso, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (oggi art. 116 del D.Lgs 36/2023), dall'Ing. Arcieri Ottavio , sottoscritto anche dal

R.U.P., dal D.L. e dall'impresa appaltatrice e trasmesso per l'approvazione con prot. n. 19696 del 03/03/2026, con il quale il collaudatore attesta la collaudabilità dei lavori di PNRR-RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME - CUP: C83I22000170006 (agli atti del Settore);

- con determinazione dirigenziale RS n. 340 del 13/08/2026 con la quale è stato disposto:
  1. di dare atto dell'Atto Unico di Collaudo Tecnico Amministrativo emesso dall'ng. Arcieri Ottavio acquisito al prot. dell'Ente nr. 64371 del 12/08/2026 relativo ai lavori di PNRRRISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME- CUP: C83I22000170006 come meglio specificato in premessa e conservato agli atti del Settore; di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo emesso dall'ng. Arcieri Ottavio acquisito al prot. dell'Ente nr. 64371 del 12/08/2026 relativo ai lavori di PNRRRISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME- CUP: C83I22000170006 (agli atti del Settore);
  2. di liquidare all'o.e: Ing. Ottavio Arcieri, P.Iva 01943550796, con sede in Lamezia Terme (CZ) Via Piave n. 12, la spesa complessiva pari ad euro 7.375,91 (di cui euro 5.813.30 per l'esecuzione del servizio- 2 acconto, INARCASSA 4% pari ad euro 232.53 oltre iva al 22% pari ad euro 1.330,08); tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n. 15 del 12/08/2026, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 64519 del 12/08/2026;

Considerato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C83I22000170006; CUI: L00301390795202300001;

Specificato che ai sensi del combinato disposto di cui agli art 225 comma 8 e 226 comma 2 del D.Lgs 36/2023, alla presente procedura PNRR continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 50/2016 in quanto indetta in data 22/06/2023 con la determina dirigenziale RS n. 104 del 22/06/2023 ai sensi degli art. 32 e 60 del D.Lgs 50/2016 mediante gara con procedura aperta ai sensi dell'rt. 60 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'rt. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in legge dalla L. 120/2020) con applicazione dell'nversione procedimentale ai sensi dell'rt.133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 ed afferente al regime giuridico specifico per le procedure PNRR(cfr Circiolare MIT del 12/07/2023);

Specificato, inoltre che il Decreto legge n. 13/2023 –PNRR 3 –prevede all'rt. 8 che per gli anni dal 2023 al 2026 la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'ncentivo di cui all'rticolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'rticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Richiamato il Contratto Collettivo Integrativo per l'rea della dirigenza giuridico 2024-2026 economico 2025 fra Comune di Lamezia Terme e rappresentanti territoriali delle 00.SS. di categoria firmatarie del CCNL del 16.07.2024 con il quale ai sensi dell'rt. 37 è stata definita la modalità per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 (personale dirigenziale);

Considerato che ai sensi dell'rt. 37 comma 1 e 2 del predetto Contratto: *E' possibile procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 per le attività svolte, nell'ambito delle procedure di importo superiore a € 40.000,00 per realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e di forniture . Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al predetto decreto, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto*

legge 73/2025, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione. 31; E' possibile procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 per le attività svolte ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli anni dal 2023 al 2026;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Regolamento comunale, gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

Vista la relazione redatta dal RUP sull'attività svolta da parte del personale dipendente (dirigenziale) e la scheda relativa alla costituzione del fondo da ripartire tra il personale dirigenziale che ha partecipato alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera, dalla quale si evince che allo stato l'importo complessivo liquidabile per incentivi ammonta ad euro 2.732,49 ;

Considerato che la spesa di euro 2.732,49 trova copertura sul capitolo n. dal capitolo 4575/0 piano dei conti 2.02.01.05.001 dell'anno 2023, per come disposto con determinazione n. RS n. 63 del 15/03/2024;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione delle somme da liquidare per incentivi ex art.113 del D.Lgs 50/2016 ;

Richiamati il CUP: C83I22000170006; CIG: 9900453047 acquisiti per l'intervento di cui in oggetto;

Attestato che:

- l'ing. Pasqualino Nicotera e la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk, che nelle loro rispettive qualita' di RUP e Collaboratore del RUP hanno curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto, confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato dalla procedura afferente in corso, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l' istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l' insussistenza, ai sensi dell' art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa contabile di cui all't. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita', legittimita e correttezza dell'ione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Dato atto che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** la Relazione relativa alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti comunali (limitatamente al personale dirigenziale) ex art.113 del D.Lgs 50/2016 ed il prospetto di riparto ivi contenuto per l'intervento pubblico indicato in oggetto redatto dal RUP;
3. **di liquidare**, in favore del personale dirigenziale che ha partecipato all'esecuzione dell'intervento RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIGENERAZIONE COMPRENDENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO LO STADIO ROCCO RIGA DI LAMEZIA TERME - CUP: C83I22000170006, nell'mbito del PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale, CLUSTER 2, CIG:9900453047 (Stato finale), finanziato con le risorse dell'nione Europea NEXT GENERATION EU ai sensi dell'art. 37 del Contratto Collettivo Integrativo per l'rea della dirigenza giuridico 2024-2026 economico 2025 fra Comune di Lamezia Terme e rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL del 16.07.2024 per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche la somma complessiva di euro 2.732,49 lorda di ogni contributo e onere riflesso, ripartita come da Relazione allegato agli atti;
4. **di prelevare** la somma complessiva di € 2.732,49 (80% delle risorse finanziarie) dal capitolo 4575/0 piano dei conti 2.02.01.05.001 dell'anno 2023, per come disposto con determinazione n. RS n. 63 del 15/03/2024;
5. **di specificare** che ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 comma 4, il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo pari ad euro 546,50 sono escluse dall'accantonamento essendo derivanti da finanziamento europeo ;

6. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
8. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. **di dare atto** che il RUP è l'ng.Pasqualino Nicotera;
10. **di dare atto** che il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk;
11. **di dare atto** che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle misure previste nel vigente PIAO;
12. **di specificare** che il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 9 del DPR 62/13;
13. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 42 D. Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
14. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicita' legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente Sostituto, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2347 del 19/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Sostituto ESPOSITO FRANCESCO in data 10/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 368 del 10/09/2026, esprime parere: **POSITIVO.**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5596	1	1-1018-4	DIPENDENTI	2.038,88
2026	5597	1	1-1018-4	INPDAP (CPDEL)	485,25

2026	5598	1	1-1018-4	REGIONE (IRAP)	173,31
2026	5599	1	1-1018-4	INAIL DI CATANZARO	35,01

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/09/2026.